



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº: 2008.32.00.702790-2
ORIGEM: AM - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
REQUERIDO: ANTÔNIA XAVIER DO VALE
RELATORA: VANESSA VIEIRA DE MELLO

EMENTA – VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. TEMA PERTINENTE À APLICAÇÃO PRETÉRITA DA LEI Nº 9.032/95. RESPEITO ÀS DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Decisão contida na ementa do incidente de uniformização: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA. TEMA DA APLICAÇÃO PRETÉRITA DA LEI Nº 9.032/1995. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA, DOGMA CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA, COM RESPEITO ÀS DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO PROVIDO. I. Benefício de pensão por morte. Pedido da parte autora de revisão de coeficiente de cálculo de salário-de-benefício de benefício previdenciário concedido antes da Lei nº 9.032/95. II. Sentença de procedência do pedido, mantida pela Turma Recursal. III. Advento do julgamento dos recursos extraordinários de nº 416.827 e 415.454 que declararam inconstitucional a interpretação conferida à lei pela sentença exequenda. IV. Interposição de mandado de segurança pela parte autora. V. Discussão dos autos pertinente à aplicação do art. 741, do Código de Processo Civil, à coisa julgada. VI. Transcrição do acórdão recorrido: “MANDADO DE SEGURANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCO TEMPORAL. 1. Não existem princípios absolutos em nosso



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

ordenamento jurídico. Nesse sentido, os princípios da supremacia constitucional e da coisa julgada devem ser interpretados de forma harmônica, convivendo de maneira que não haja choque. 2. Para atribuir consistência harmônica ao sistema em razão da segurança jurídica, realmente a melhor interpretação extraída do parágrafo único do art. 741 do CPC é no sentido de que o precedente do STF é o marco temporal que torna inexigíveis os títulos judiciais posteriormente formados que consagrem entendimento contrário. 3. Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se que não há que se falar em afronta ao Princípio da Supremacia da Constituição quando se respeitam as decisões já transitadas em julgado antes do entendimento firmado pela Suprema Corte. 4. Há que se atentar para o princípio da segurança jurídica, pois conforme determina a Carta Magna em seu artigo 5º, inciso XXXV “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, buscando-se, com isso, assegurar a estabilidade. 5. Precedentes desta Turma Recursal: 2007.32.00.705209-0; 2007.32.00.703381-3; 2007.32.00.703342-6; 2007.32.00.703344-3. 6. Segurança concedida”. VII. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela parte ré, com esteio no art. 14, da Lei nº 10.259/2.001. VIII. Alegação de que a coisa julgada proveniente dos Juizados Especiais Federais não está imune à força das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos recursos extraordinários de nº 416.827 e 415.454. IX. Indicação, pela parte recorrente, de precedentes do STJ - Superior Tribunal de Justiça: □ Recurso Especial nº 690.498/RS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, ACRESCENTADO PELA MP N.º 2.180-35/2001. APLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA. 1. É certo que, a natureza processual do parágrafo único do art. 741 do CPC enseja sua aplicação imediata, inclusive em relação aos processos pendentes. No entanto, não se pode olvidar o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 2. Assim, mencionada norma deve ser aplicada às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior à da sua vigência, qual seja, 24/08/2001 (data da edição da MP n.º 2.180-35). Precedentes desta Corte. 3. No presente caso, tendo a sentença exequenda transitado em julgado posteriormente à vigência da MP n.º 2.180-35/2001, impõe-se a inexigibilidade do título executivo. 4. Embargos de divergência acolhidos”, (ERESP 200600688282, LAURITA VAZ, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, 02/08/2006). □ Recurso Especial nº 674.333/RS: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, ACRESCENTADO PELA MP N.º



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

2.180-35/2001. APLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADA APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA. 1. É certo que, a natureza processual do parágrafo único do art. 741 do CPC enseja sua aplicação imediata, inclusive em relação aos processos pendentes. No entanto, não se pode olvidar o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 2. Assim, mencionada norma não se aplica, tão-somente, às sentenças que tenham transitado em julgado em data anterior à da sua vigência, qual seja, 24/08/2001 (data da edição da MP n.º 2.180-35). Precedentes desta Corte. 3. No presente caso, tendo a sentença exequenda transitado em julgado em data posterior à vigência da MP n.º 2.180-35/2001, impõe-se a inexigibilidade do título executivo. 4. Recurso conhecido e provido”, (RESP 200401277242, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, 01/02/2006). □ Recurso Especial nº 1.057.894/RS: ----- □ Recurso Especial nº 970.848/RS: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA URV. ART. 741, PARÁGR. ÚNICO DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI POSTERIORMENTE DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MP 2.180-35/01. 1. O art. 741, parágr. ún. do CPC deve ser interpretado de forma a incidir também quando a sentença exequenda nega aplicação a preceito normativo declarado constitucional pela Corte Suprema (no caso, o art. 20 da Lei 8.880/94), uma vez que a intenção do legislador, ao editar o citado artigo, foi afastar a solução dada pelo título judicial incompatível com a adotada pelo STF, ou seja, afastar a solução judicial inconstitucional. 2. Mesmo tendo a sentença transitado em julgado em data anterior à vigência da MP 2.180-35, deve ser aplicado o art. 741, parágr. único do CPC, uma vez que o dogma da supremacia constitucional não tolera ponderação, nem mesmo diante de ato jurisdicional transitado em julgado, daí porque se admite que nesses casos os embargos do executado possam ter eficácia desconstitutiva do título exequendo, já que a falta de jurisdicionalidade decorre da sua incompatibilidade com a Carta Magna. 3. Recurso Especial do INSS conhecido e provido”, (RESP 200701652761, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - QUINTA TURMA, 25/08/2008). X. Alegação de que o trânsito em julgado da sentença dos autos de nº 2004.32.00.706812-9 somente ocorreu em 12-01-2006, quando vigente o art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil. XI. Admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência junto à Turma Recursal da Amazônia. XII. Precedente da TNU pertinente à impossibilidade de relativização da coisa julgada: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. § 1º, ARTIGO 475-L DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO. INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. REGRAS APLICÁVEIS AOS JUIZADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A regra contida no § 1º, do art. 475-L, trouxe a discussão doutrinária acerca da “relativização da coisa julgada”, que não pode ser interpretada no sentido de interferir em execução de sentença transitada em julgado, mesmo tratando-se de decisão do STF, em sede de Recurso Extraordinário, uma vez que não há hierarquia nesse sentido, podendo o juiz adotar ou não o posicionamento da E. Corte Superior. 2. A aplicação do indigitado artigo somente seria viável caso se tratasse de declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado de constitucionalidade, que teria, nesse caso, efeito erga omnes, e não em declaração em sede de controle difuso. Até mesmo porque tem-se como inviável que um terceiro que não participou do processo judicial do qual emanou uma decisão de inconstitucionalidade proferida em sede de controle difuso seja atingido por uma decisão do STF que não irradia eficácia erga omnes. 3. Com efeito, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 416.827/SC e nº 415.454/SC o STF não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo normativo, como pressuposto no § 1º do art. 475-L do CPC, limitando-se a determinar a aplicação da legislação vigente à época da concessão dos benefícios de pensão por morte, em atenção ao ato jurídico perfeito. 4. Ressalva-se que as decisões transitadas em julgado foram juridicamente fundamentadas de acordo com a posição predominante da jurisprudência à época e de acordo com o STJ, TNU e diversas decisões dos Tribunais, não se mostrando razoável a rescisão por via oblíqua. 5. Releva-se, ainda, que os Juizados Especiais Federais não são dotados de processo de execução próprio, hábil a interposição de embargos à execução que implicasse nova discussão da matéria. Com efeito, o artigo 17 da Lei de regência prevê simplesmente o pagamento do valor devido em prazo de 60 dias a contar da requisição. Assim, inaplicável o indigitado dispositivo legal no caso em apreço. 6. Assinalo, por fim, que admitir que uma sentença transitada em julgado seja inexigível com base em uma decisão tomada em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal seria enfraquecer em demasia o princípio da segurança jurídica, em situação na qual isso não é justificável. 7. Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e não provido. (INCJUR 200550500064471, Juíza Federal CRISTIANE CONDE CHMATALIK, TRF2 - TRF2 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 01/09/2009). Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e desprovido. Determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem para que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno da TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.”



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

2. Interposição de embargos de declaração, pela autarquia-ré, com a defesa de que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu após a edição da MP nº 2180-35/2001, fazendo incidir à espécie a norma contida no art. 741, parágrafo único do Código de Processo Civil.
3. Voto combatido - enfrentou a questão de forma clara e bem fundamentada, adotando uma linha de raciocínio razoável e coerente.
4. Não constituem, os embargos de declaração, a via adequada para expressar descontentamento com questões já analisadas e decididas pelo julgador, o que configura o desvirtuamento da função jurídico-processual do instituto.
5. Manutenção dos termos do voto proferido.
6. Nitido propósito de dar, aos embargos, efeitos infringentes.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a TNU - Turma Nacional de Uniformização conhecer e desprover os embargos de declaração referentes ao incidente de uniformização de jurisprudência.

Brasília, 25 de abril de 2.012.

Vanessa Vieira de Mello
Juíza Federal Relatora



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUÍZA FEDERAL VANESSA VIEIRA DE MELLO

Embargante: INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Embargado(a): ANTONIA XAVIER DO VALE
Proc./Adv.: FABIANE LIMA MONTE

Origem: AM - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
Proc. Nº.: 2008.32.00.702790-2

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 25 de abril de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)